

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1263/2530	พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี	โจทก์
	นายสนธิ เทียมลม	จำเลย
	นายสนธิ เทียมลม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 343 จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ฯลฯ
จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า จำเลยไม่มีเจตนาให้การรับสารภาพตามฟ้องเจ้า
หน้าที่ศาลประมาทให้จำเลยลงชื่อในแบบพิมพ์รับสารภาพ และจำเลยสำคัญผิด
ยอมรับสารภาพต่อศาลชั้นต้นไปโดยเข้าใจว่าศาลถามว่าจำเลยเป็นบุคคลเดียวกับ
จำเลยในคดีอื่นหรือไม่ ขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนกระบวนการพิจารณา
ที่ผิดระเบียบ ศาลชั้นต้นยกคำร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 26)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 35,36)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว ศาล
ฎีกายกคำร้อง (อันดับ 34)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
100,000 บาท (อันดับ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่มีเหตุผลสมควรที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>